

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5069447-78.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

IMPETRANTE: VAGNER DE ALMEIDA BISPO

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 43ª VF DO RIO DE JANEIRO

PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - TRATA-SE DE DE PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO, ONDE CONSTATOU-SE QUE O AUTOR NÃO TRABALHA NO REGIME DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, POR EXERCER O CARGO DE TÉCNICO DE RADIOLOGIA, E QUE, PORTANTO, O CUMPRIMENTO DO ACORDO ACARRETARIA PREJUÍZO AO AUTOR, COM VALORES NEGATIVOS, CONFORME INFORMAÇÃO PRESTADA PELO ÓRGÃO PAGADOR - POR ESTA RAZÃO, UMA VEZ QUE O REQUISITÓRIO JÁ TINHA SIDO DEPOSITADO E QUE OS VALORES FORAM LEVANTADOS PELO AUTOR, O JUÍZO DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DO VALOR DE R\$ 2.228,77, A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - CONTRA ESTA DECISÃO FOI APRESENTADO O PRESENTE WRIT - INDUÇÃO A ERRO PROMOVIDA PELO AUTOR A FIM DE LOCUPLETAR-SE ILICITAMENTE - VÊ-SE QUE O AUTOR PRETENDE SE MANTER NA POSSE DE VALOR ADQUIRIDO INDEVIDAMENTE E À MARGEM DA LEI AO AFIRMAR REGIME DE TRABALHO QUE NÃO EXERCE EM SUA INICIAL - SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA, mantendo a decisão impugnada, nos termos do evento 3, DESPADEC1 destes autos. Custas pela impetrante. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se, à exceção do MPF que alegou inexistir interesse público a justificar sua atuação no feito. Comunique-se o Juizado Especial Federal de origem. Transitado em julgado, certifique-se e, após, dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2024.

5069447-78.2024.4.02.5101

510014563067 .V4

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5069447-78.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

IMPETRANTE: VAGNER DE ALMEIDA BISPO

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 43ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por VAGNER DE ALMEIDA BISPO, contra ato judicial proferido pelo Juízo de origem concluiu pela inexecutabilidade do acordo anteriormente homologado e determinou a devolução de RPV anteriormente expedido e levantado pelo ora impetrante, nos seguintes termos (evento 69, DESPADEC1):

"1. No evento 61, PET1, a ré informou que, em razão do autor ocupar o cargo de técnico de radiologia, o cumprimento do acordo homologado acarretaria prejuízos ao exequente, conforme a informação abaixo:

Esclarecemos que no caso do cálculo do adicional noturno, considerando-se o fator 200h, o saldo resultará em valor negativo, devido ao fator divisor (200h) ser maior do que o fator compatível e aplicado (144h) a carga horária do(a) cargo de Técnico em Radiologia 24h, fato que reduz o valor pago ao(a) servidor(a), logo, o fator divisor solicitado na Petição Inicial e demais documentos constantes no processo, são incompatíveis com o cargo de Técnico em radiologia, cuja carga horária semanal é de 24 horas. Aplicando-se o fator divisor solicitado (200h), o profissional receberá valor menor do que o praticado pelo sistema SIAPE, atualmente (144h)

2. E, por essa razão, requereu a extinção do processo e a devolução dos valores pagos.

3. Quanto ao pedido de extinção do feito, sem julgamento do mérito, nada tenho a deferir, ante o trânsito em julgado da sentença.

4. Entretanto, consideradas as informações acima, entendo que não há o que executar nos presentes autos contra a União.

5. Posto isso, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, uma vez que os valores decorrentes do requisitório expedido foram levantados pelo autor (evento 67, EXTR1), determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue, em favor da ré, o depósito do valor recebido de R\$ 2.228,77 (dois mil e duzentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos).

6. Cumprido, intime-se a parte ré para ciência.

7. Após, dê-se baixa na distribuição."

O impetrante alega que "Notadamente não houve qualquer irregularidade processual, sendo certo que o requisitório foi expedido em evento nº 40 (RPV1), nos termos da proposta de acordo ofertada pelo réu, aceita pela parte autora e homologada pelo juízo, ora autoridade coatora. Sendo assim, é o presente mandado de segurança para assegurar ao impetrante o direito de não efetuar qualquer devolução dos valores recebidos, ante o princípio da segurança jurídica, bem como do ato processual perfeito, determinando que a autoridade coatora se abstenha de impor tal devolução, como medida de direito e justiça. É a presente segurança para ver resguardado o direito líquido e certo da parte interveniente sob pena de frustrar a norma prevista no art. 5º, LXIX/CRFB, devendo o presente processo ser mantido sob o rito dos Juizados Especiais Federais, nos termos da lei 10.259/2001."

Não houve pedido liminar.

Foram prestadas informações pela autoridade impetrada (evento 9, OFIC1):

"(...)

2. Trata-se de de processo em fase de execução, onde constatou-se que o autor não trabalha no regime de 40 (quarenta) horas semanais, por exercer o cargo de técnico de radiologia, e que, portanto, o cumprimento do acordo acarretaria prejuízo ao autor, com valores negativos, conforme informação prestada pelo órgão pagador no evento 61, OFIC2.

3. Por esta razão, uma vez que o requisitório já tinha sido depositado e que os valores foram levantados pelo autor, determinei a devolução do valor de R\$ 2.228,77 (dois mil e duzentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos), a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

4. Estas são as informações, s.m.j., pertinentes ao caso.

(...)"

O Ministério Público Federal apresentou petição manifestando-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção, mas informou que "*Em atenção ao despacho do Evento 3, no qual foi destacada a eventual repercussão criminal do caso, informo a esse r. Juízo que **foi encaminhada notícia criminis para autuação e distribuição no âmbito da Área Criminal da Procuradoria da República no Rio de Janeiro**, para análise e providências por órgão do MPF titular de opinio delicti.*" (evento 12, PARECER1).

É o breve relatório. Decido.

VOTO

O ato coator tem natureza interlocutória em sede de cumprimento de sentença, razão pela qual é cabível o presente Mandado de Segurança. Nesse sentido, o Enunciado nº 88 do FONAJEF e o Enunciado nº 73 da Súmula das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Rio de Janeiro a seguir transcritos:

Enunciado nº 88 - Não se admite Mandado de Segurança para Turma Recursal, exceto na hipótese de ato jurisdicional teratológico contra o qual não caiba mais recurso. (redação alterada pelo 10º FONAJEF).

Enunciado nº 73 - "É inviável o mandado de segurança contra decisão pelo rito dos juizados especiais federais, salvo na fase de cumprimento da sentença e desde que evidenciada a teratologia do ato impugnado."

O writ foi impetrado no prazo legal.

Na demanda de origem, o autor sustentou que "*ingressou no serviço público federal na função de TÉCNICO EM RADIOLOGIA, sendo devidamente empossado após concurso público, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal no artigo 37, inciso II, está lotada no HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESO, cujo vínculo jurídico é regido pela Lei 8.112/90 e **realiza a carga horária semanal de 40 horas**, em regime de plantão com escala de 24 x 120 horas, além de complementações. O Objetivo da presente ação Vossa Excelência é corrigir o*

fator divisor do adicional noturno, pois todos os demais elementos do cálculo apresentado pela Ré estão de acordo com os critérios da lei 8.112/90 e a jurisprudência dos tribunais, e nesse ponto concordamos, apenas divergimos em relação ao fator divisor, que destoa da Lei e da jurisprudência, conforme demonstraremos. Conforme analisado nas fichas financeiras valor recebido a título de **adicional noturno se refere ao fator 240 horas como divisor ao invés de 200 horas**, pois a requerida baseando-se o seu cálculo na premissa de que um mês possui trinta (30) dias, e a carga horária máxima permitida é de 8 horas/dia, e multiplicando-se 30 dias x 8 horas/dia, chegava-se ao fator 240. A interpretação do réu está totalmente errada e fere todos os fundamentos e princípios da matemática, visto que, o divisor de 240 horas utilizado pela Administração para o cálculo das horas extras dos servidores foi adotado com base na legislação trabalhista anterior à Constituição de 1988, que estabelecia a jornada semanal de 44 horas. Assim, multiplicavam-se as 8 horas diárias por 6 dias (2ª feira à sábado), chegando-se ao total de 240 horas mensais, considerando-se que o domingo era o único dia de repouso semanal remunerado."

Diante dessas informações, a União apresentou proposta de acordo (evento 17, PROACORDO1) homologada pelo juízo de origem (evento 24, SENT1). Entretanto, em sede de execução do acordo, **A UNIÃO VERIFICOU QUE O AUTOR NÃO TRABALHA NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS CONFORME AFIRMADO EM SUA INICIAL, MAS SIM DE 24 HORAS SEMANAIS**, inclusive conforme consta do portal da transparência:

Nome
VAGNER DE ALMEIDA BISPO

CPF
***.875.537-**

UF
RIO DE JANEIRO

 VÍNCULOS VIGENTES

CARGO/EMPREGO EFETIVO NO PODER EXECUTIVO FEDERAL ▲

Cargo/Emprego

Cargo/Emprego:
TECNICO EM RADIOLOGIA

Classe do Cargo:
C

Padrão do Cargo:
IV

Nível do Cargo:

Regime Jurídico:
REGIME JURIDICO UNICO

Situação Vínculo:
ATIVO PERMANENTE

Jornada de Trabalho:
24 HORAS SEMANAIS

Matrícula
173****

Ato de nomeação/contratação:
PORTARIA

Data de ingresso no cargo:
22/10/2009

OU SEJA, HOVE UMA INDUÇÃO A ERRO, CONTRA A UNIÃO E O JUDICIÁRIO.

No acordo, a União se comprometeu a adotar o fator de divisão 200 no cálculo do adicional noturno devido à parte autora, em substituição ao fator 240, bem como a efetuar o pagamento dos atrasados a este mesmo título, dentro do período não atingido pela prescrição, valor este que foi liquidado em **R\$ 3.067,63**, conforme planilha que segue anexa àquele proposta (evento 17, OUT3).

Nesses termos, a União informou a impossibilidade de efetivar o cumprimento do acordo homologado, pois, no caso do cálculo do adicional noturno, considerando-se o fator 200h, **o saldo resultará em valor negativo, devido ao fator divisor (200h) ser maior do que o fator compatível** e aplicado (144h) a carga horária do(a) cargo de Técnico em Radiologia 24h, fato que reduz o valor pago ao(a) servidor(a), logo, o fator divisor solicitado na Petição Inicial e demais documentos constantes no processo são incompatíveis com o cargo de Técnico em radiologia, cuja carga horária semanal é de 24 horas. Aplicando-se o fator divisor solicitado (200h), o profissional receberá valor menor do que o praticado pelo sistema SIAPE, atualmente (144h).

Claramente, o autor, com sua inicial, ao afirmar trabalhar no regime de 40 horas semanais, sabendo não ser esta a verdade, induziu a União e o juízo a erro.

Diante deste quadro, o juízo concluiu que não haveria o que ser executado no presente caso. Assim, a fim de evitar o **ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA**, uma vez que os valores decorrentes do requisitório expedido foram levantados pelo autor (evento 67, EXTR1), determinou a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue, em favor da ré, o depósito do valor recebido de R\$ 2.228,77 (dois mil e duzentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos).

Contra esta decisão, o autor apresentou o presente writ, sustentando que *"Notadamente não houve qualquer irregularidade processual, sendo certo que o requisitório foi expedido em evento nº 40 (RPV1), nos termos da proposta de acordo ofertada pelo réu, aceita*

pela parte autora e homologada pelo juízo, ora autoridade coatora. Sendo assim, é o presente mandado de segurança para assegurar ao impetrante o direito de não efetuar qualquer devolução dos valores recebidos, ante o princípio da segurança jurídica, bem como do ato processual perfeito, determinando que a autoridade coatora se abstenha de impor tal devolução, como medida de direito e justiça."

Ao cabo, pede "Que, *in meritis*, seja definitivamente concedida a segurança para declarar nula a decisão impugnada, por manifesta afronta à Lei e à Constituição Federal, consoante acima demonstrado, e por importar violação a direito líquido e certo do(a) Impetrante, a fim de que a autoridade coatora se abstenha de impor ao impetrante devolução no valor de R\$ 2.228,77 (dois mil e duzentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos), frisa-se, regularmente recebido nos autos do processo nº 5006611-43.2023.4.02.5121."

Vê-se que o autor pretende se manter na posse de valor adquirido indevidamente e à margem da lei ao afirmar regime de trabalho que não exerce em sua inicial. Diante de notória fraude processual, foi a questão encaminhada ao MPF para que apurado eventual tipo penal ante a atitude do autor que exorbita a má fé e enseja malversação de dinheiro público.

Ante o exposto, **voto por DENEGAR A SEGURANÇA**, mantendo a decisão impugnada, nos termos do evento 3, DESPADEC1 destes autos. Custas pela impetrante. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se, à exceção do MPF que alegou inexistir interesse público a justificar sua atuação no feito. Comunique-se o Juizado Especial Federal de origem. Transitado em julgado, certifique-se e, após, dê-se baixa e arquivem-se.